

1508471-57.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... primários, respondem a outros processos por tráfico de drogas, furto e receptação, voltando a delinquir e demonstrando que regime intermediário de pena não é adequado para sua punição.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUCAS MARTINS DA SILVA como incurso no artigo 157 § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508471-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508471-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097931/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 24198253 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2097931 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERLEI CARDOSO LEME e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

LUCAS MARTINS DA SILVA, menor de vinte e um anos ao tempo do crime, e VANDELEI CARDOSO LEME, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157 § 2º, incisos II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 08 de abril de 2022, por volta das 23h05, na Avenida Ragueb Chohfi, altura do numeral 45151, nesta Capital, em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Chevrolet Prisma, modelo 1.4 MT LTZ, chassi 9BGKT69L0FG297016, prata, placas FVB4F59, avaliado em R\$ 55,000.00 (cinquenta e cinco mil reais), um aparelho

celular, um CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), cartões bancários, carteiras e uma mochila, pertencentes às vítimas Maria da Cruz Ferreira de Oliveira e Domingos Vieira de Sousa.

Auto de prisão em flagrante à fl. 05; termos de depoimento às fls. 06/07; termos de declarações às fls. 08/09; boletim de ocorrência às fls. 12/17; auto de reconhecimento de pessoa às fls. 25/26; auto de exibição e apreensão à fl. 27.

Recebida a denúncia no dia 05 de maio de 2022 (fls. 71/76), os réus foram regularmente citados às fls. 91/92 e apresentaram resposta à acusação à fl. 96.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram quatro testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, os réus foram interrogados.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada ante os autos, sobretudo levando em conta o auto de exibição e apreensão. A autoria, de igual forma, também restou inconteste.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, os policiais militares Marta e João Victor realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam pedido de apoio que fazia acompanhamento de um veículo GM Prisma, placas FYB4F59, que havia sido roubado recentemente. Deparam-se com o automóvel e abordaram seus ocupantes, o réu LUCAS na sua condução e VANDERLEI como passageiro.

Constatado que o automóvel havia sido roubado há cerca de 03h, efetuaram a condução de ambos para o Distrito Policial.

Questionados, os réus negaram a autoria do crime, afirmando terem pego o veículo emprestado com um amigo, por R\$ 100,00 para darem uma volta.

Suas negativas, todavia, não são verossímeis. Senão, vejamos.

As vítimas estacionaram o carro defronte uma pizzaria. Domingos desembarcou para comprar a pizza e, quando retornava, foi abordado pelos agentes criminosos. Cada um deles se posicionou de um lado do automóvel, anunciando o assalto e ordenando para que Maria desembarcasse, juntamente com o seu filho, uma criança de 04 anos de idade que estava no banco traseiro. Na sequência, fugiram, levando o veículo, a bolsa e os pertences da vítima Maria.

Na madrugada seguinte, os ofendidos foram informados de que o automóvel havia sido encontrado e dois rapazes presos.

No distrito policial, foi formalizado o ato de reconhecimento pessoal, na exata forma determinada pela lei, com quatro indivíduos perfilados, dentre eles os dois acusados. Domingos apontou LUCAS e VANDERLEI com segurança e o mesmo ocorreu nesta oportunidade, em juízo. Maria, por sua vez, tanto na fase policial, quanto em juízo, reconheceu apenas VANDERLEI, assegurando que fora o roubador que a abordou diretamente. O outro, com quem não manteve proximidade, nem muito contato visual, declarou que não tem condições de reconhecer.

Nenhuma irregularidade houve no ato de reconhecimento, ao contrário do aduzido pela n.Defensora. As vítimas foram questionadas exaustivamente a respeito e descreveram todo o procedimento efetuado pela autoridade policial, em absoluta consonância com as regras processuais penais.

De toda sorte, em juízo, sob o crivo do contraditório, novamente formalizou-se o ato do reconhecimento pessoal, rechaçando qualquer dúvida a respeito.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas

arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito aposto.

Em seus interrogatórios judiciais, os réus negaram a prática de roubo, afirmando que estavam descendo para o baile, quando encontraram um amigo em posse do carro em questão, sendo que ele lhes ofereceu para dar uma volta com o automóvel por R\$ 100,00. Eles aceitaram e rumaram para o baile com o veículo, momento em que foram abordados pelos policiais.

Suas narrativas não são críveis, pois as circunstâncias flagranciais evidenciam a autoria imputada aos réus, em que pese suas negativas.

Foram reconhecidos prontamente pelas vítimas. Além disso, foram surpreendidos pelos policiais militares muito pouco tempo depois do delito, cerca de 03h apenas, na posse do automóvel roubado, fato este que certamente milita em seu desfavor, uma vez que transforma o indício em certeza da autoria. Aliás, nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

"Quem é apanhado em pleno "iter criminis", ou imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como justificar a situação. Além disto, a posse da "res furtiva". E sabe-se que a apreensão de coisa produto de crime, só por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo encontrado. O que aqui não se fez". (TJ-SP - Ap. nº 0099967-48.2012.8.26.0050, rel. Des. Luís Soares de Mello, 4ª Câmara, j. em 12.11.2013).

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. (...) 8. Recurso conhecido e provido, em parte, para adequar a reprimenda imposta, definindo-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e apenas de multa a quantia de 13 dias-multa (fls. 236-237)." (STJ ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard Desembargadora convocada do TJ/SE 6ª T. DJE 25.08.2014) - negrito aposto.

Não fosse o bastante, as condutas perpetradas pelo réus de tentarem se evadir dos policiais, é incompatível com a inocência por eles afirmadas. Se de fato nenhuma responsabilidade tivessem, se não tivesse conhecimento de que o veículo era produto de crime, não haveria motivos para não atender a ordem de parada dos policiais. A fuga engendrada é indício suficiente da autoria delitiva e, somada aos demais fatos mencionados, amparam o decreto condenatório.

Corroborando este entendimento:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS E DE EXAME DE PÓLVORA. INCABÍVEL, POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICA. FUGA, APÓS ABORDAGEM DOS POLICIAIS. PACIENTE ENCONTRADO COM CAMISA DE UMA DAS VÍTIMAS DO FATO DELITUOSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E MODUS OPERANDI A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I - O fato de ser encontrado com camisa da vítima e de ter empreendido fuga, após abordagem policial, revela fortes indícios de autoria e materialidade.

II - A liberdade do Paciente pode colocar em risco a paz social, uma vez que a circunstância do crime (residência da vítima, 05 homens armados de faca e armas de fogo), o modus operandi, com ameaça aos integrantes da família, e a sua fuga, após abordagem policial, demonstram a necessidade manutenção da segregação cautelar.

III - Alegações do momento do flagrante e circunstância da prisão revolvem matéria

fática, incabível, em sede da via eleita.

IV - Os requisitos ensejadores da prisão preventiva revelaram-se presentes, não tendo o Paciente conseguido demonstrar a desnecessidade da medida de segregação cautelar, com a documentação colacionada.

V - Parecer do Ministério Público pela denegação.

VI - Writ denegado. " (TJBA - Processo HC 03058113320128050000 BA 0305811-33.2012.8.05.0000 - Publicação 17/11/2012 - Julgamento 14 de Junho de 2012 - Relator Des. Pedro Augusto Costa Guerra). Demonstrada, assim, a autoria de ambos, passemos à análise das majorantes.

O concurso de agentes é evidente, pelo relato detalhado dos ofendidos, ao descreverem a ação conjunta de dois indivíduos no cometimento do crime.

Por outro lado, ressaltando entendimento anterior, dada a não apreensão da arma de fogo e, conseqüentemente, da realização de perícia que atestasse seu potencial lesivo, não é possível o reconhecimento da respectiva majorante.

Justifico. Sempre segui o entendimento contrário, baseada no fato de que o mero emprego da arma, independentemente de sua eficácia ou não, imprimia maior gravidade na conduta, em virtude do maior temor causado à vítima e da maior facilidade do agente na consumação do delito.

Ocorre que, em 2018, a Lei nº 13.684 alterou dispositivos do Código Penal, aumentando consideravelmente a pena do roubo cometido com emprego de arma de fogo, disciplinando num parágrafo próprio essa circunstância, com majoração da reprimenda no patamar de 2/3. O objetivo do legislador foi claro: desestimular os crimes cometidos com armas de fogo, finalidade esta almejada por toda a sociedade.

A partir de então, a pena para essas condutas aumentou consideravelmente, especialmente, como no caso em tela, estando presente outra causa de aumento, por exemplo, o concurso de agentes.

Desse modo, passei a entender que para o reconhecimento da presente causa, para que se justifique tamanho alcance no aumento da pena, apenas se inolvidável o potencial lesivo do artefato, demonstrando-se in concreto, e não mais in abstrato, que a vítima sofreu real perigo de vida.

Nesse sentido:

Apelação criminal - Roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva. Ação Penal parcialmente provida. Sentença condenatória. Réu Deiverson que foi absolvido da imputação referente ao artigo 16, da Lei 10.826/03. Defesa em comum dos réus Deiverson e Marcelo que busca a absolvição do réu Deiverson por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena. Em relação ao acusado Marcelo, pleito de redução da pena e a fixação de regime mais brando. Defesa do réu Leonardo que requer, em preliminar, o reconhecimento de erro material, alegando a equivocada menção da majorante do emprego de arma de fogo, no momento do cálculo penal, constante do corpo da r. sentença. No mérito, busca a fixação de regime prisional mais brando. Preliminar - análise realizada juntamente com o mérito, especificamente na dosimetria das penas. Mérito - Materialidade e autoria comprovadas. prisão em flagrante - Marcelo e Deiverson foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo; réu Leonardo identificado como sendo o terceiro comparsa na ação delitiva - vítima 'P' que teve seu veículo e bens pessoais roubados (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz). No dia seguinte, usando tal veículo, os três acusados, praticaram novo roubo (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz) contra a vítima M.B, dela subtraindo o veículo, bolsa e aparelho celular - Policiais Militares, acionados por um popular, ao serem informados do roubo do veículo Honda/Fit, praticado por ocupantes do veículo GM/Astra, saíram em perseguição, efetuando, assim, a prisão de Marcelo e Leonardo, no veículo Honda/Fit. Réu Deiverson, ocupante do veículo GM/Astra que obtivera momentâneo êxito na fuga. Todavia, foi delatado pelo comparsa Leonardo, sendo realizada sua prisão na própria residência - arma de fogo posteriormente periciada que concluiu que esta era inoperante - r. sentença que afastou a majorante do emprego de arma por ausência de potencialidade lesiva - Provas francamente incriminadoras - Manutenção das condenações que é de rigor. Concurso de agentes - réus que agiram previamente ajustados. Todas as atuações foram essenciais à prática do delito -

vítimas que individualizaram as condutas dos réus. Continuidade delitiva mantida - Crimes da mesma espécie, praticados sequencialmente. Dosimetria - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal em relação a Marcelo, em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis, lastreadas no artigo 59 do CP; Penas-base, de Deiverson e de Leonardo, fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, para o réu Marcelo, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, que fica mantido, ante o conformismo Ministerial; para o corréu Leonardo, reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sem reflexo na pena (súmula 231, STJ). Na etapa seguinte, majoração mínima. Ao final, exasperação, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, apenas para os réus Marcelo e Deiverson. Regime inicial fechado bem justificado para todos os sentenciados. Preliminar acolhida, apenas para correção de erro material, sem reflexo na pena. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1529479-95.2019.8.26.0228; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021) Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Afastada causa de aumento do emprego de arma de fogo. Arma ineficaz para realização de disparos. Condenação mantida. Pena. Pena-base exasperada em 1/6 por se tratar de roubo de motocicleta, bem de alto valor. Admissibilidade. Reconhecimento da confissão. Impossibilidade. Reduzido acréscimo na terceira fase da dosimetria pela causa de aumento do concurso de pessoas. Regime fechado mantido. Resistência. Autoria de materialidade demonstradas. Condenação mantida. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1525377-30.2019.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020) Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada o delito de roubo majorado imputado aos acusados, nos exatos moldes do artigo 157 § 2º, inciso II, do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal, pelas circunstâncias do delito: roubo cometido com uso de instrumento que parecia arma de fogo, contra uma família, pai, mãe e filho, de tenra idade, que foram surpreendidos em absoluta situação de hipossuficiência, durante a noite, enquanto compravam uma pizza, apavorando-os muito. As vítimas ainda estão muito assustadas, a criança encontra-se traumatizada, como aventado pela genitora, o que justifica a majoração.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa de LUCAS, para reduzir sua pena novamente ao patamar mínimo.

Na terceira fase, incidirá a causa de aumento de pena prevista no §2º, do inciso II, do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 1/3, totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, para VANDERLEI, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para LUCAS.

O regime inicial de cumprimento de pena para o delito praticado será o fechado, tendo em vista a gravidade do delito, o quantum da pena aplicada e, ainda, que ambos, embora tecnicamente primários, respondem a outros processos por tráfico de drogas, furto e receptação, voltando a delinquir e demonstrando que regime intermediário de pena não é adequado para sua punição.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUCAS MARTINS DA SILVA como incurso no artigo 157 § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo e o réu VANDERLEI CARDOSO LEME como incurso no artigo 157 § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, os réus deverão permanecer presos por força da decisão

condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomendem-se, pois, na prisão em que se encontram.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório

P.I.C.

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA